



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 27ª D.P. IBIRAPUERA

Boletim No.: 11823/2016

2ª Via

INICIADO: 27/12/2016 22:59hs e EMITIDO: 28/12/2016 06:29hs

JLLPQOCBDJEFGOZ\

Folha : 1

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Espécie: L 10826/03 - Estatuto do Desarmamento

Natureza: Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Art. 16)

Consumado

- Nas mesmas penas incorrem quem (Par. único)

- Suprimir ou alterar marca, numeração ou sinal de identificação

Local: AVENIDA JURANDIR, 16 VIELA - CAMPO BELO - CEP: 04072-000
S. PAULO - SP

Tipo de local: Favela - Viela

Circunscrição: 27 D.P. - IBIRAPUERA

Ocorrência: 27/12/2016 às 19:30 horas

Comunicação: 27/12/2016 às 22:57 horas

Elaboração: 27/12/2016 às 22:59 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- MAYCON GABRIEL ALVES DA COSTA - Presente ao plantão - RG: 56506272-SP
emitido em 04/07/2012 - Exibiu o RG original: Não - Pai: WILSON DA COSTA

Mãe: ROSILEIA ALVES DOS SANTOS - Natural de: FRANCA - SP

Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 06/06/1996

20 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: DESEMPREGADO(A)

Instrução: 1 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não

Cutis: Parda - Olhos: Pretos - Tipo de cabelo: Carapinha

Cor do cabelo: Pretos - Altura: 1,74

Endereço Residencial: AVENIDA JURANDIR, VIELA 2 - JARDIM AEROPORTO
S. PAULO - SP - Telefones: (13)9199-9020 - Outros (Celular)

- JOELITON NUNES DE MORAES - Presente ao plantão - RG: 54987619-SP
emitido em 03/12/2010 - Exibiu o RG original: Não

Mãe: ELISA NUNES DE MORAES - Natural de: PALMEIRA DOS INDIOS - AL

Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 23/10/1997

19 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: ESTUDANTE

Instrução: 1 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não

27ª D.P. IBIRAPUERA

Endereço da delegacia : R DEMOSTENES, 407 - CAMPO BELO-S.PAULO-SP. CEP: 04614-011

Telefone: (11)5543-2727



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 16

Dependência: 27º D.P. IBIRAPUERA

Boletim No.: 11823/2016

INICIADO: 27/12/2016 22:59hs e EMITIDO: 28/12/2016 06:29hs

2ª Via

Folha : 2

JLLPQ0CB0JEF00Z\

Cutis: Preta - Olhos: Pretos - Tipo de cabelo: Carapinha

Cor do cabelo: Pretos - Altura: 1,75

Endereço Residencial: RUA BARÃO DE SANTA MARTA, -1338 - VL SANTA CATARINA
S.PAULO - SP - Telefones: (11)98106-8668 - Outros (Celular)

Testemunha:

- GUSTAVO JOSÉ SOUZA SANTANA - Presente ao plantão - RG: 13929364-BA
Exibiu o RG original: Sim - Outros documentos: RE: 147.142-2
Pai: JUSSELE SANTOS SANTANA - Mãe: ANTONIA DE SOUZA OLIVEIRA
Natural de: SÃO PAULO-SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 04/11/1986 30 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: POLICIAL MILITAR - Instrução: 2 Grau completo
CPF: 01832669513 - Advogado Presente no Plantão: Não
Endereço Comercial: RUA RAFAEL IÓRIO, 160 - CAMPO BELO - S.PAULO - SP
Empresa: FORÇA TÁTICA DO 12º BPM/M - Telefones: (11)3546-1315 (Comercial)

Condutor:

- RENE DE JESUS SOUSA - Presente ao plantão - RG: 32521391-SP
emitido em 30/10/2002 - Exibiu o RG original: Sim
Outros documentos: RE-114.498-7 - Pai: MANOEL RODRIGUES DE SOUSA
Mãe: SANTINHA MARIA DE JESUS - Natural de: S.PAULO - SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 24/07/1980
36 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: POLICIAL MILITAR
Instrução: 2 Grau completo - CPF: 21915545803
Advogado Presente no Plantão: Não - Endereço Comercial: RUA RAFAEL IÓRIO,
160 - CAMPO BELO - S.PAULO - SP - Empresa: FORÇA TÁTICA - Telefones:
(11)3546-1333 (Comercial)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Outros - Subtipo: Outros - Qtde: 1 - Marca: MOTOROLA
Observações: RÁDIO - TIPO "WALKIE TALKIE" - LACRE: 0004820
Pessoa relacionada: MAYCON GABRIEL ALVES DA COSTA
- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Real
Observações: R\$ 930,65, EM NOTAS E MOEDAS DIVERSAS
Pessoa relacionada: JOELITON NUNES DE MORAES

Armas e Acessórios:

- Pessoa relacionada: JOELITON NUNES DE MORAES - Modo: APREENDIDO
Arma: Revolver - Marca: TAURUS - Calibre: 38 - Cartuchos íntegros: 5
Estado:

27º D.P. IBIRAPUERA

Endereço da delegacia : R DEMOSTENES, 407 - CAMPO BELO-S.PAULO-SP. CEP: 04614-011

Telefone: (11)5543-2727



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 17

Dependência: 27º D.P. IBIRAPUERA

Boletim No.: 11823/2016

INICIADO: 27/12/2016 22:59hs e EMITIDO: 28/12/2016 06:29hs

2ª Via

Folha : 3

JLLPQOCBDJEFGOZ\

OXIDADA, CABO DE MADEIRA, BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO - NUMERAÇÃO SUPRIMIDA -
EM
PODER DE JOELITON NUNES DE MORAES - LACRE: 0004821

Entorpecentes:

- Tóxico: **Cocaína** - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 167
Acondicionamento: SUPOSITÓRIO - Quantidade: 85 - Involucro: PLÁSTICO
Observações: SUBSTÂNCIA ESBRANQUIÇADA, APARENTANDO COCAÍNA - LACRE: 0004816
- Tóxico: **Crack** - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 154
Acondicionamento: PEDRA - Quantidade: 304 - Involucro: OUTROS
Observações: SUBSTÂNCIA SÓLIDA AMARELADA, APARENTANDO CRACK - LACRE: 0004819
- Tóxico: **Maconha** - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 106
Acondicionamento: TIJOLO - Quantidade: 4 - Involucro: PLÁSTICO
Observações: SUBSTÂNCIA ESVERDEADA, APARENTANDO MACONHA - LACRE: 0004818
- Tóxico: **Lança-Perfume** - Unidade: Unidade - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 4 - Involucro: OUTROS
Observações:
SUBSTÂNCIA LÍQUIDA EM RECIPIENTE, APARENTANDO LANÇA-PERFUME - LACRE: 0004828

Histórico:

Presentes os Policiais Militares, ora condutor e testemunha, integrantes da VTR-M12020, noticiando que efetuavam patrulhamento rotineiro pelas imediações desta urbe, momento em que, ao percorrerem pelo sítio dos fatos, favela, compreendido como "ponto de comercialização de drogas", visualizaram dois indivíduos em comportamento duvidoso, motivo pelo qual, procederam a abordagem.

Na revista pessoal, detectou-se, em poder do indivíduo, ulteriormente identificado como sendo Maycon Gabriel Alves da Costa, 85 (oitenta e cinco) invólucros plásticos de substância em pó aparentando ser "cocaína"; 304 (trezentas e quatro) pedras de substância aparentemente "crack"; 4 (quatro) tijolos de substância esverdeada, assemelhadas à maconha e 4 (quatro) frascos com líquido, possivelmente "lança-perfume". Carregava consigo, ainda, um rádio "walkie talkie".

Ademais, localizou-se a quantia de R\$ 930,65 (novecentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos), que estavam acondicionados no interior de uma bolsa de cintura, com o abordado Joeliton Nunes de Moraes, em notas variadas, e, em sua maioria, de pequena monta, produto do comércio ilícito. Lograram encontrar,

27º D.P. IBIRAPUERA

Endereço da delegacia : R DEMOSTENES, 407 - CAMPO BELO-S.PAULO-SP. CEP: 04614-011

Telefone: (11)5543-2727



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 18

Dependência: 27ª D.P. IBIRAPUERA

Boletim No.: 11823/2016

INICIADO: 27/12/2016 22:59hs e EMITIDO: 28/12/2016 06:29hs

2ª Via

Folha : 4
JLLPQOCBDJEFGOZ\

com este indiciado, outrossim, uma arma de fogo - Taurus: Cal. 38 - com numeração suprimida, municiada com cinco projéteis intactos, utilizada por ele, para fazer a segurança de Maycon e do tráfico.

Nesta senda, foi proferida, pelos militares, voz de prisão, aos indiciados e conseqüente encaminhamento até as Dependências, desta Distrital.

Os indiciados, devidamente cientificados de seus direitos constitucionais, ao serem inquiridos pela Autoridade Policial, manifestaram o Direito Constitucional de permanecerem silentes.

O material colhido foi remetido prontamente ao Instituto de Criminalística sendo submetido à perícia, revelando-se: Item 1 - positivo para a substância **cocaína**, com massa líquida de **45,5 gramas**; Item 2 - foi detectada a substância **Cocaína**, com massa líquida de **112,1 gramas**; Item 3 - foi detectada a substância **Tetrahydrocannabinol**, com massa líquida de **91,2 gramas**; Item 4 - foi constatada a substância **diclorometano** (cloreto de metileno), com volume líquido de **200 mililitros**, através do Laudo de Constatação Provisório de nº 583.260/2016, assinado pelo Perito Criminal, Elvis Medeiros de Aquino.

A Autoridade Signatária após a dinâmica narrada, ratificou a voz de prisão em desfavor dos indiciados, determinando a confecção do presente Auto Flagrancial e demais peças correlatas, haja vista ter se convencido da prática do delito em tela, em virtude das provas testemunhais colhidas, aliadas à pericial, o palco da apreensão, e o modo como as substâncias estavam embaladas, em invólucros plásticos, conhecidos como papелotes, próprios para a mercância.

Expediu-se exame de corpo de delito Ad Cautelam para os indiciados. A arma e a munição foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística, para perícia.

A importância apreendida será oportunamente recolhida judicialmente pelo Sr. Escrivão de Polícia do feito.

Nada mais

27ª D.P. IBIRAPUERA

Endereço da delegacia : R DEMOSTENES, 407 - CAMPO BELO-S.PAULO-SP. CEP: 04614-011

Telefone: (11)5543-2727



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 19

Dependência: 27º D.P. IBIRAPUERA

Boletim No.: 11823/2016

2ª Via

INICIADO: 27/12/2016 22:59hs e EMITIDO: 28/12/2016 06:29hs

JLLPQOCBDJEFGOZ\

Folha : 5

Exames requisitados: IC-IML

Solução: B0 PARA FLAGRANTE

GUSTAVO JIMENEZ MARCATTO
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

SERGIO RICARDO SILVA
DELEGADO DE POLÍCIA

27º D.P. IBIRAPUERA

Endereço da delegacia : R DEMOSTENES, 407 - CAMPO BELO-S.PAULO-SP. CEP: 04614-011

Telefone: (11)5543-2727


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
7ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
SENTENÇA

Processo Digital nº: **0013425-76.2016.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **MAYCON GABRIEL ALVES DA COSTA e outro**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Paulo Eduardo Balbone Costa**

Vistos.

MAYCON GABRIEL ALVES DA COSTA e JOELITON

NUNES DE MORAES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 33, "caput", e 35, "caput", todos da Lei nº. 11.343/06, e JOELITON, ainda, como incurso nas penas do artigo 16, § único, inciso IV, da Lei 10826/03, porque, no dia 27 de dezembro de 2016, previamente associados entre si, nas circunstâncias descritas na denúncia, teriam sido surpreendidos guardavam e tinham em depósito 85 porções de cocaína, 304 porções de "crack", 04 "tijolos" de "maconha", drogas estas destinadas à traficância, além de quatro frascos contendo "tricloroetileno".

Recebida a denúncia, após defesa preliminar, o recebimento foi ratificado.

Em audiência de instrução, ouviram-se as testemunhas arroladas pelas partes e os réus foram interrogados.

O laudo toxicológico foi juntado.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

7ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Em alegações finais, postulou o Ministério Público a condenação dos réus, nos termos da denúncia, com base na prova dos autos, enquanto a defesa pugnou pela absolvição por falta de provas, e subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para porte de drogas para uso próprio e pela mitigação dos rigores da pena.

É o relatório do essencial.

Passo a fundamentar e decidir.

Procede em parte a pretensão punitiva.

A materialidade dos crimes encontra-se devidamente comprovada diante do auto de apreensão, noticiando a apreensão dos tóxicos, do dinheiro e da arma.

Outrossim, a natureza entorpecente ilícita das substâncias apreendidas foi regularmente ratificada pelo laudo toxicológico definitivo.

Constatou-se, igualmente, a funcionalidade da arma de fogo e a supressão de sua numeração.

A autoria é certa, exceto quanto à irrogada associação.

Em fase policial, os réus optaram pelo silêncio.

Em Juízo, trouxeram versão já cansada, afirmando que foram presos arbitrariamente pelos policiais militares, pois os reais traficantes teriam logrado fuga.

Incidiram, porém, em gritante contradição, na medida em que JOELITON disse que estava sozinho quando foi detido, e que apenas posteriormente os policiais encontraram e prenderam, também gratuitamente, MAYCON, a quem JOELITON não conhecia.

Já MAYCON sustentou que estava em companhia de JOELITON, seu amigo, e que ambos pretendiam comprar drogas quando foram abordados juntos e juntos falsamente acusados.

Sem maiores considerações, portanto, já assoma evidente a mendacidade das versões dos acusados.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
7ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Ocorre que, paralelamente, os policiais militares responsáveis pela diligência trouxeram depoimentos firmes quanto à abordagem dos acusados: em uníssono, contaram que incursionaram pela viela e encontraram os réus ao fundo, distraídos, enquanto aparentemente contavam drogas ou dinheiro. Surpresos, não tiveram como fugir e foram abordados. Com MAYCON, foram apreendidas as drogas; com JOELITON, o dinheiro em notas miúdas e a arma de fogo.

Ora, as narrativas dos policiais pautaram-se pela homogeneidade, segurança e convergência. Nada indica – ao contrário – que os policiais hajam falseado a verdade, até porque nenhum motivo para tanto foi apresentado. Policiais ou não, importa ao julgador extrair das declarações dos depoentes que se lhe apresentam os necessários elementos para formar sua convicção, de acordo com a credibilidade e valor que atribui a tais elementos, analisando-os logicamente. Não se podendo, de fato, presumir que os policiais são merecedores de mais crédito que outra categoria de pessoas, é certo que, reversamente, tampouco não se deve presumir simplesmente que seriam merecedores de menor crédito. Daí porque o julgador faz um juízo de direito e o prolata através de sua sentença, em que “sente” os fatos que conhece.

Diante da segurança dos depoimentos policiais, e da vazia, inverossímil e contraditória narrativa dos réus, nenhum motivo concreto para que os policiais civis os incriminassem emergindo dos autos, e tampouco se extraindo dos depoimentos quaisquer eivas ou hesitações ou contradições, a condenação pelo crime de tráfico é de rigor.

De fato, os policiais não conheciam os réus e não teriam porque incriminá-los falsamente, mentindo sobre o encontro de drogas, armas e dinheiro.

Enfim, nada autoriza afastar a credibilidade dos depoimentos dos policiais, e daí decorre evidente coautoria de ambos os réus no tráfico de entorpecentes.

De fato, MAYCON tinha a posse direta das drogas e JOELITON tinha a posse imediata do dinheiro. Foram avistados juntos, em tratativas ao redor das drogas que os distraíam, em local típico de traficância. JOELITON, ainda, tinha arma de fogo, em típica atitude de segurança da “biqueira”.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

7ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

O expediente de dividir dinheiro e tóxicos tem sido comum nos relatos que chegam a Juízo, quiçá para prevenir perdas, quiçá para que ambos os traficantes ali atuando se fiscalizem mutuamente.

Não restam, pois, dúvidas acerca da comunhão de esforços de ambos os acusados na guarda dos entorpecentes apreendidos, em unidade de desígnios.

Anota-se, por fim, que a quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos já revela que se destinavam à entrega a terceiros (até porque nenhum dos réus sustentou que quaisquer porções de drogas lhe pertencessem para uso pessoal), mostrando-se assim despicienda a prova de atos típicos de entrega ou venda dos entorpecentes.

A associação, porém, não foi mesmo provada a contento.

A associação prevista no artigo 35, da Lei de Tóxicos, exige, para sua caracterização, efetivo liame entre os indivíduos.

Não se exige, é certo, que os indivíduos entre si associados pratiquem reiteradamente a traficância, mas nem por isso a mera coautoria pode ser confundida com a associação para praticar delitos “não reiteradamente”, ou eventualmente.

Associação exige intenção de comunhão de esforços, de divisão de tarefas, com a finalidade de mais eficazmente atingir determinado objetivo.

Há necessariamente algum tipo de planejamento em qualquer associação, e justamente por isso é imperativo demonstrar-se mínima estabilidade.

Tal prova não existe nos autos.

O que se sabe é que os réus estavam juntos pelo local, um com dinheiro e a arma, outro com as drogas.

Ignora-se, contudo, se assim agiam concertadamente e preordenadamente para a consecução da traficância, e mesmo se já haviam antes operado juntos. Por outras palavras, tem-se um instantâneo da atuação dos réus naquele momento, mas ignora-se se estavam acertados para assim dividirem as tarefas.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

7ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Logo, o quadro probatório existente, conquanto aponte para união de desígnios, não basta para autorizar a conclusão de associação minimamente estável.

Por fim, quanto ao delito de porte de arma de fogo, a condenação é igualmente inafastável.

De fato, nada autorizando desacreditar a palavra dos policiais, a negativa de JOELITON deve ser afastada, tudo consoante já analisado.

A posse e porte de arma de fogo municiada é conduta que se enquadra na tipificação legal, desmerecendo maiores considerações acerca da vulneração ao bem jurídico protegido.

Passo a dosar as penas.

As circunstâncias judiciais objetivas não revelam, quanto ao tráfico, dolo acima do mínimo exigido pelo tipo penal, pelo que fixo ao réu a pena-base mínima de CINCO ANOS DE RECLUSÃO, mais QUINHENTOS DIAS-MULTA.

Na segunda fase, sem agravantes ou atenuantes (Súmula 231, do STJ), a reprimenda de JOELITON é mantida no piso.

MAYCON é reincidente específico, mas igualmente é menor de 21 anos, circunstâncias que se compensam e, assim, suas reprimendas são tornadas definitivas no piso.

A reincidência específica de MAYCON impede a aplicação do privilégio previsto no art. 33, § 4o., da Lei 11.343/06.

JOELITON tampouco faz jus à aplicação de tal redutor, porquanto, detido enquanto compartilhava a posse de centenas de porções de entorpecentes, portava ainda arma de fogo, que serviria evidentemente à segurança do ponto de tráfico. Tais circunstâncias demonstram intenso comprometimento com a atividade delinquencial, não havendo como admitir que JOELITON não estivesse dedicado à criminalidade habitual quando movimentava centenas de porções de drogas, arrecadava quase um milhar de reais e ainda possuía arma de fogo.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

7ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Por fim, quanto ao delito de porte de arma de fogo, cujo maior componente de reprovabilidade é justamente a utilização para consecução da traficância (já apenada por si só), fixo as penas no piso de TRÊS ANOS DE RECLUSÃO, mais DEZ DIAS-MULTA, tornadas definitivas à míngua de agravantes.

Regime inicial fechado, único adequado em razão da equiparação do tráfico a delito hediondo, já não fosse o único cabível pela quantidade de penas e reincidência de MAYCON.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, à míngua de dados que permitam aferir eventual situação econômica mais abastada dos réus.

Diante do exposto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** a ação penal movida pela Justiça Pública, para declarar:

a) o réu **MAYCON GABRIEL ALVES DA COSTA** como incurso nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei nº. 11.343/06, CONDENANDO-O, em consequência, às penas de CINCO ANOS DE RECLUSÃO, mais o pagamento de QUINHENTOS DIAS-MULTA cumprindo a pena corporal inicialmente em regime FECHADO, na forma da Lei 8072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/07;

b) o réu **JOELITON NUNES DE MORAES** como incurso nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei nº. 11.343/06, e ainda do artigo 16, § único, inciso IV, da Lei 10.826/03, CONDENANDO-O, em consequência, às penas de CINCO ANOS DE RECLUSÃO, inicialmente em regime FECHADO, na forma da Lei 8072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/07, e ainda de TRÊS ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicial fechado, mais o pagamento de QUINHENTOS E DEZ DIAS-MULTA.

Fixo o valor de cada dia-multa no valor mínimo aplicável, atualizado segundo os critérios legais.

Denego aos réus a faculdade de recorrer soltos, posto que a custódia cautelar remanesce necessária para a garantia da ordem pública, como já analisado quando de sua decretação, não se justificando a soltura quando, afirmando-se a autoria delitiva, há ainda a aplicação da Lei Penal a resguardar. Recomendem-se os réus na prisão



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
7ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

em que se encontram.

Oportunamente, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

Custas pelos réus, na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 27 de março de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**